

1501361-07.2022.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Davi de Castro Pereira Rio

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE DA SILVA CARMO

Vítima:

TELEFONICA BRASIL SA

Data da Audiência:

04/08/2022

Réu Preso

Aos 04/08/2022, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na sala de audiências da 2ª Vara Criminal, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Davi de Castro Pereira ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

2ª Vara Criminal

Avenida Valentina de Mello Freire Borenstein, 331, Vila São Francisco, Mogi das Cruzes - SP - cep 08735-270

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1501361-07.2022.8.26.0616

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE DA SILVA CARMO

Vítima:

TELEFONICA BRASIL SA

Data da Audiência:

04/08/2022

Réu Preso

Aos 04/08/2022, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na sala de audiências da 2ª Vara Criminal, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Davi de Castro Pereira Rio, foi aberta a audiência nos autos da ação acima referida. Presentes: a JUSTIÇA PÚBLICA, representada pelo ilustre Promotora de Justiça, Dra. Flavia Flores Rigolo, o acusado Felipe da Silva Carmo e seus defensores Dr. Ricardo Corsini, Dr. Kelvin Ben Bertolla da Silva Pinheiro e Dr. Reinaldo Corsini, OAB/SP nº 458.924, constituído pelo acusado no presente ato. Iniciados os trabalhos, foram ouvidas a vítima Rodnei Brito de Oliveira e as testemunhas Samuel Brito de Oliveira e João Brito de Oliveira, em separado. Após, o acusado foi interrogado. Dispensada a assinatura física dos depoimentos e interrogatório por se tratar de processo digital. Audiência realizada pelo sistema audiovisual, de acordo com o previsto no artigo 405, parágrafo 1º do Código de

Processo Penal. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Vistos. Declaro encerrada a instrução processual, por não haver outras provas a serem produzidas". Em Alegações Finais dada a palavra às partes, manifestaram-se por meio audiovisual. A seguir pelo MM. Juiz foi prolatada a seguinte sentença: VISTOS. FELIPE DA SILVA CARMO, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas cominadas no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, porque, segundo relata a denúncia, no dia 11 de junho de 2022, por volta das 01hs10min, na Av. Ricieri Bertaiolli, nº 100-B, Mogi das Cruzes/SP, agindo em concurso de agentes com outros indivíduos não identificados, subtraiu para si, mediante grave ameaça contra a vítima Rodnei Brito de Oliveira, fios de propriedade da empresa "Telefonica Brasil". Recebida a denúncia (fls. 81/82), o réu foi regularmente citado e apresentou resposta escrita à acusação às fls. 118/126. Em audiência de instrução, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas arroladas pela acusação e, ao final, foi realizado o interrogatório do acusado. Encerrada a fase de instrução, as partes se manifestaram em debates orais. É o relatório. DECIDO. A pretensão punitiva estatal é procedente. A materialidade do delito ficou devidamente comprovada pelo auto de prisão de fls. 01, pelo boletim de ocorrência de fls. 12/15, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 16/17, pelo laudo de exame pericial de fls. 140/145, pelo laudo de exame do local dos fatos de fls. 175/181, bem como pelas demais provas produzidas em Juízo. A autoria do delito é incontroversa. O acusado negou em Juízo a prática do delito. Disse que estava saindo de uma adega quando foi abordado e agredido por diversas pessoas. Negou ter sequer furtado os cabos. Nada obstante, a versão exculpatória apresentada pelo acusado ficou completamente isolada diante do robusto acervo probatório existente contra si. No caso vertente, ficou sobejamente comprovado o delito imputado ao acusado, não havendo dúvidas quanto à sua ocorrência. A vítima Rodnei Brito de Oliveira contou que estava em sua residência, quando, no período da madrugada, após ouvir barulhos foi ver o que estava acontecendo. Então, viu o acusado Felipe em um poste cortando fios e na posse de um facão e outro indivíduo em cima do muro; foi ameaçado pelo indivíduo que estava no muro que disse que lhe daria um tiro se não saísse dali. Contou que o acusado Felipe também o ameaçou, dizendo que era para ele entrar. Relatou que, em seguida, os roubadores saíram dali, parte deles em um veículo HB20, porém Felipe foi localizado escondido em uma matagal, quando ainda estava na posse do facão e dos objetos subtraídos. Destaco que o depoimento prestado pela vítima assume grande importância, uma vez que, em crimes dessa natureza, a sua palavra, desde que coerente com os demais elementos dos autos, revela especial relevância probatória. Sobre a questão já se decidiu: "PROVA - Meios - Palavra da vítima - Eficácia - Depoimento do ofendido revestido de coerência, robustez e segurança sem demonstrar qualquer tendência para o exagero ou o prejuízo injusto - Elemento hábil à condenação, ainda mais se em perfeita consonância com a prova dos autos - Admissibilidade - Apelo parcialmente provido. (TJSP - Ap. Crim. nº 1.097.136-3/8 - São Paulo - 5ª Câmara da Seção Criminal - Relator Pinheiro Franco - J. 30.08.2007 - v.u)". Além disso, as testemunhas Samuel e João confirmaram os fatos relatados pela vítima. Ambos não estiveram no local na hora dos fatos, mas presenciaram a detenção do acusado na posse dos objetos subtraídos e do facão. No caso em tela, não há dúvidas de que o acusado Felipe praticou o delito imputado. A vítima foi firme e segura ao descrever como se deram os fatos, inclusive no que se refere à prisão em flagrante do réu, quando, logo após ter saído do local dos fatos, foi detido por diversas pessoas. Ainda, o réu foi encontrado na posse do facão e dos objetos furtados, não havendo de se cogitar, minimamente, na possibilidade de desclassificação para o delito de furto ou eventual modalidade tentada. Nesse ponto, ressalto que as qualificadoras ficaram devidamente comprovadas, não havendo dúvidas quanto ao fato de o réu ter agido em concurso de agentes e de ter empregado arma branca na execução. Pouco importa não ter sido o acusado quem efetuou a ameaça de "dar um tiro" na vítima, bastando para o seu reconhecimento que ele tenha agido com unidade de desígnios com tal indivíduo, e essa é exatamente a hipótese dos autos. A vítima foi ameaçada tão logo avistou os autores do crime. Restou, então, evidenciada a autoria delitiva do réu, bem como a materialidade do delito. Passo, então, à fixação da pena. Com fundamento

no artigo 59 do Código Penal, o qual traça os parâmetros para a fixação da pena-base, levando-se em conta o prejuízo causado para inúmeras pessoas, conforme relato da própria vítima e evidenciado pelo laudo de fls. 175/181, fixo a pena-base aumentada em um sexto, ou seja, pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e o pagamento de 11 (onze) dias-multa. Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Na terceira fase de fixação da pena, comprovada a incidência das causas de aumento de pena previstas no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, exaspero a pena em 3/8, fixando-a em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa. Destaco que o acréscimo levado a efeito na terceira fase de fixação da pena, nos termos do enunciado de Súmula nº 443 do STJ, tem como fundamento a forma e o alto grau de reprovação na conduta realizada pelo acusado, que agiu em companhia de outros dois indivíduos, tendo ameaçado a vítima em sua própria residência no período da madrugada, demonstrando destemor e ousadia na consecução do delito. Assim, o aumento não pode ser mínimo, mas sim deve ser realizado de acordo com os elementos concretos existentes nos autos, e que justificam a exasperação em 3/8. Torno essa pena definitiva, à míngua de outras circunstâncias modificadoras. A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, observado o disposto artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, combinado com o artigo 59 do mesmo estatuto. Deveras, o artigo 59 do Código Penal fornece critérios para que seja proferida a resposta jurisdicional mais adequada ao caso concreto, dentre tais critérios inclui-se as consequências do delito. Destarte, o acusado deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, ante todas as razões já expostas. De fato, a manutenção da prisão é medida extremamente necessária, a fim de que seja assegurada a manutenção da ordem pública, e também visando à garantia de aplicação da lei penal, haja vista a periculosidade do acusado, que ficou claramente evidenciada nos autos, destacando-se que ele ostenta diversas condenações criminais. Ressalto que estão presentes todas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva do acusado às fls. 62/63. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e o faço para declarar FELIPE DA SILVA CARMO como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, CONDENANDO-O ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, cada qual fixado no mínimo legal, reajustado desde a prática da conduta delituosa. Indefiro o recurso em liberdade, pelas razões já expostas. Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra. Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento definitiva. Custas na forma da lei. Publicada em audiência saem os presentes cientes e intimados". O acusado e seus defensores manifestam expressamente que desejam recorrer. Em seguida foi dito pelo MM. Juiz: "Recebo o recurso interposto pelo acusado, em seus regulares efeitos. Processem-no. Os defensores saem intimados para apresentação de razões de apelação. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para oferecimento de contrarrazões. Atualize histórico partes e cadastro de processo no SAJ e providencie-se a guia provisória, inclusive com cópias ao estabelecimento prisional no qual encontra-se recolhido, nos termos do item 40, do Cap. V, das Normas de Serviço. Posteriormente, cumpridas as determinações, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça - seção criminal". Presentes todos em audiência, dispensada assinatura física por se tratar de processo digital, nos termos dos artigos 1192, § 1º, e 1194, da NSCGJ. Nada Mais. Eu, (Roberta Chacon Oliveira Sterse), escrevente, digitei.